

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 271/2531 นางสาว วิณา นุชวงศ์
นาง สม ใจ เนียม คำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรค1

ป.วิ.พ. มาตรา 161 วรรค1

ป.รษฎากร มาตรา 104, มาตรา 118

เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานมิใช่สัญญากู้ยืม หากเป็นหลักฐานการกู้ยืมเท่านั้น จึงไม่เข้าข่ายตามประมวลรษฎากร มาตรา 118แม้จะมีได้ปิดอาการแสดมภ์ก็หาต้อง ด้วยข้อห้ามในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบในต้นเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย52,663 บาท แต่ฟังได้ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในต้นเงินเพียง 18,000บาท และไม่ค้างชำระดอกเบี้ย มีเหตุสมควรให้จำเลยรับผิดชอบค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเท่าที่โจทก์ชนะคดี.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบในต้นเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย52,663 บาท แต่ฟังได้ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในต้นเงินเพียง 18,000บาท และไม่ค้างชำระดอกเบี้ย มีเหตุสมควรให้จำเลยรับผิดชอบค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเท่าที่โจทก์ชนะคดี.

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ